UR-Nr. 1874/2014

Teilungserklärung mit Gemeinschaftsordnung

nach § 8 Wohnungseigentumsgesetz · verhandelt zu Herford am 24.11.2014

§ 1 Grundstück

Die Eigentümerin ist Eigentümerin des Grundstücks Gemarkung Herford-Stiftberg, Flur 12, Flurstück 345, Lindenallee 14, Größe 1.150 m². Das Grundstück ist bebaut mit einem 1996 errichteten Mehrfamilienhaus (Erdgeschoss, zwei Obergeschosse, Staffelgeschoss, Vollunterkellerung, Flachdach) mit acht Wohnungen sowie acht Außenstellplätzen. Die Abgeschlossenheitsbescheinigung der Stadt Herford vom 03.10.2014 liegt vor.

§ 2 Aufteilung

Nr.	Lage	Art	Wohnfläche	Zimmer	Miteigentumsanteil	Sondernutzung
1	Erdgeschoss links	Wohnung	72 m²	3	139/1.000	Stellplatz S1, Gartenfläche G1
2	Erdgeschoss rechts	Wohnung	58 m²	2	112/1.000	Stellplatz S2, Gartenfläche G2
3	1. OG links	Wohnung	72 m²	3	139/1.000	Stellplatz S3
4	1. OG rechts	Wohnung	58 m²	2	112/1.000	Stellplatz S4
5	2. OG links	Wohnung	72 m²	3	139/1.000	Stellplatz S5
6	2. OG rechts	Wohnung	58 m²	2	112/1.000	Stellplatz S6
7	Staffelgeschoss links	Wohnung	64 m²	2	124/1.000	Dachterrasse, Stellplatz S7
8	Staffelgeschoss rechts	Wohnung	64 m²	2	123/1.000	Dachterrasse, Stellplatz S8

Zu jeder Wohnung gehört der im Aufteilungsplan mit derselben Nummer bezeichnete Kellerraum.

§ 3 Kostenverteilung

Die Lasten und Kosten des gemeinschaftlichen Eigentums einschließlich der Erhaltungsrücklage tragen die Wohnungseigentümer im Verhältnis ihrer Miteigentumsanteile. Die Kosten der Instandhaltung der Dachterrassen (Belag, Geländer) tragen die Eigentümer der Wohnungen 7 und 8 jeweils allein; die Abdichtung darunter bleibt Gemeinschaftseigentum.

§ 4 Gebrauchsregelung

Die Wohnungen dienen Wohnzwecken. Die Vermietung ist ohne Zustimmung zulässig. Eine Vermietung an wechselnde Feriengäste oder für weniger als drei Monate ist ausgeschlossen. Eine gewerbliche Nutzung bedarf der Zustimmung der Gemeinschaft.

§ 5 Veräußerung

Die Veräußerung eines Wohnungseigentums bedarf der Zustimmung des Verwalters (§ 12 WEG). Ausgenommen sind die Erstveräußerung durch die teilende Eigentümerin, die Veräußerung an Ehegatten oder Verwandte in gerader Linie und die Veräußerung im Wege der Zwangsvollstreckung.

§ 6 Erhaltungsrücklage

Es wird eine gemeinsame Erhaltungsrücklage gebildet. Die jährliche Zuführung beschließt die Eigentümerversammlung mit dem Wirtschaftsplan; sie soll 12,00 € je m² Wohnfläche und Jahr nicht unterschreiten.